

其次，“非法控制”的本质是在于未经授权或者超越授权获取他人的操作权限，其目的是控制计算机信息系统执行特定的操作。在本案中，行为人使“客户”的无人机在未进行申请的情况下，就可以突破无人机原厂计算机系统设置的安全保护措施，在飞行时不受禁飞、限高等限制。可见，该程序具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施，未经授权或者超越授权对计算机信息系统实施控制的功能。

最后，仅仅具备以上提到的“侵入”和“非法控制”这两个条件的程序和工具并不必然属于“专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”，如果是中性软件，则可以排除“侵入”和“非法控制”的评价。所以还需要具备专门性。而从《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的“列举+兜底”条款的规定可以看出，只要在功能或设计目的上具有专门性即可满足专门性的要求。

在功能上，本案的该解禁证书程序显然是专门用于在未经授权的情况下违法对无人机程序进行篡改，显然不属于“中性程序”，具有未经授权或者超越授权对计算机信息系统实施控制的功能，具有专门性。本案中，被告人将对应无人机型号的解禁证书程序刷写导入至“客户”的某品牌无人机固件程序中，使其突破某品牌原厂计算机系统设置的安全保护措施，飞行时不受禁飞、限高等限制，该程序属于刑法意义上的“专门程序”。

而在设计目的上，本案中被告人所使用的解禁证书是针对特定品牌定制的，其具有高度的指向性，属于专门为解除该品牌无人机禁飞、限高程序而设计的，故该程序在设计目的上也具有专门性。

综上，该程序区别于“中性程序”，在功能上和设计目的上均具有专门性，是在未经授权或超越授权的状态下侵入并控制计算机系统，篡改系统内部的正常程序并干扰其对设备运行环境的识别，以达到“非法控制”的意图，属于专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序。

编写人：南昌高新技术产业开发区人民法院 陈宇 叶雅青

非法控制计算机信息系统罪与 破坏计算机信息系统罪的适用界定

——尹某某等非法控制计算机信息系统案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2023)浙11刑终40号刑事裁定书

2. 案由：非法控制计算机信息系统罪

【基本案情】

2021年7月至11月23日，被告人尹某某、陈某某合谋，由尹某某利用黑客技术入侵中继网关并配置生成电话线路，由陈某某将电话线路对外销售。尹某某使用网上购买的网关管理软件漏洞工具，扫描有漏洞的中继网关后入侵，在后台添加新的管理员账号，获取管理员权限。尹某某租赁了6台云服务器并安装某话务管理系统，分别在入侵的中继网关和某话务管理系统上做了IP（地址格式）配置，实现二套设备间数据通信。尹某某通过某话务管理系统的客户端登录入侵中继网关，并发生几十至上百条可同时拨打的电话线路，每条电话线路设置账号、密码，提供给陈某某，再由陈某某出售给张某某等人，尹某某、陈某某共非法获利至少250余万元。

2021年12月20日，公安民警对尹某某租赁的6台服务器及某系统进行远程勘查，提取上述服务器尹某某添加的136个中继网关IP、历史话单等数据。通过历史话单中的被叫号码在国家反诈大数据平台进行查询，查明其中75个中继网关关联到张某某等人605起电信网络诈骗案件，涉案金额共计66589400.62元。

【案件焦点】

被告人尹某某、陈某某的犯罪行为构成非法控制计算机信息系统罪还是破坏计算机信息系统罪，应如何区分。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市松阳县人民法院经审理认为：尹某某入侵的中继网关通信设备，属于计算机系统。经查，中继网关是将公用电话交换网PSTN（公共交换电话网络）与IP网络连接起来，从而实现通过网络进行语音通话功能的通信设备。某话务管理系统软件是一套VOIP（基于IP的语音传输技术）话务计费管理系统，可控制某话务管理系统下用户拨打电话时的并发数量。尹某某、陈某某事前共谋，由尹某某利用其精通计算机技术的优势负责黑客入侵中继网关并生成电话线路交由陈某某出售，二被告人侵入相关计算机系统，控制136个中继网关，利用控制权对其中至少75个中继网关实现了和用户一样的拨打电话行为，该行为虽未造成计算机系统功能实质性破坏或者不能正常运行，但侵犯了用户完整的控制权和支配权，被告人尹某某、陈某某的行为构成非法控制计算机信息系统罪。因双方分工不同，作用相当，而不区分主从犯。被告人在实施非法控制计算机信息系统过程中，是否使用控制权配置成电话线路并使用，是造成危害后果的量刑评价问题，不影响本罪的成立。浙江省丽水市松阳县人民法院判决：

一、被告人尹某某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币150万元；

二、被告人陈某某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币150万元；

三、继续追缴被告人尹某某、陈某某未退出的违法所得人民币250万元。

一审宣判后，尹某某、陈某某提出上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。被告人尹某某、陈某某违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域之外的计算机信息系统，

实施非法控制，情节特别严重，其行为已构成非法控制计算机信息系统罪。据此，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

非法控制计算机信息系统罪与破坏计算机信息系统罪在客观行为方面存在一定的竞合，二罪之间的界限应从本质区别进行辨别。

非法控制计算机信息系统罪与破坏计算机信息系统罪在犯罪行为模式上存在高度相似性。从客观方面来看，对于破坏计算机信息系统罪，《中华人民共和国刑法》第二百八十六条第一款、第二款规定了该罪的客观行为方式为删除、修改、增加，而在规定非法控制计算机信息系统罪时并未明确列举或解释“非法控制”的行为类型。但从实际侵害计算机信息系统来看，均先侵入计算机信息系统，之后如要进行非法控制，则不可避免对系统数据进行修改、增加、删除；如要对系统进一步造成破坏，亦需对系统功能或数据进行修改、增加、删除，并且破坏行为建立在非法控制的基础之上。从客体来看，二罪侵犯的客体具有同一性，均为国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的普通计算机信息系统的安全。二罪在犯罪行为模式和侵犯的客体权益上高度竞合，极易造成实务中定罪的混乱，应当结合行为目的和造成的客观危害后果两个方面辩证分析。

1. 从主观方面来看，非法控制计算机信息系统罪的主观方面系非法控制计算机信息系统的目的，并且行为人往往带有营利目的，但营利目的并非构成本罪的前提条件。而在破坏计算机信息系统罪中，行为人主观上存在破坏的目的，对计算机信息系统的功能造成实质性破坏或者使系统无法正常运行。两者的主要区别在于行为人是否存在破坏计算机信息系统功能或数据的目的。实施非法控制计算机信息系统罪的犯罪行为人因要利用控制权实施营利等后续行为，需要确保计算机信息系统能够正常运行，故该罪名下行为人不应当带有毁坏计算机信息系统的主观故意。如若行为人实现控制计算机信息系统目的后，进一步实施篡改代码或者编写自毁程序等意在破坏计算机信息系统正常运行的犯罪行为

为，其主观目的应当认定为具有毁坏计算机信息系统的主观故意。

2. 从侵害计算机信息系统程度来看，非法控制计算机信息系统罪中对数据进行修改、增加、删除的程度远不及破坏计算机信息系统罪，因非法控制需依赖有效的系统功能及有价值的数据，从而利用系统的控制权及支配权进行牟利等其他非法目的。因此，非法控制是以计算机信息系统能够正常运行为前提，破坏了他人享有的完整控制权及支配权，未经他人授权或者超越授权，根据行为人的想法控制计算机信息系统执行特定的操作，不能达到破坏程度。但行为人实施破坏计算机信息系统行为时以破坏系统功能或使系统不能正常运行为目的，对系统功能或者数据修改、增加、删除的程度、范围远远大于非法控制行为。

综上，非法控制计算机信息系统罪与破坏计算机信息系统罪的本质区别在于对计算机信息系统及数据进行修改、增减的程度和范围是否对系统功能造成实质性破坏或者不能正常运行的后果，并结合犯罪行为人的主观目的进行综合认定。

编写人：浙江省丽水市松阳县人民法院 朱奇杰

为了逃避追捕驾车撞击民警执法车辆，
没有危及民警人身安全的，构成妨害公务罪

——钟某等走私国家禁止进出口的货物、妨害公务、危险驾驶案